1

רשומות

קובץ התקנות

כ"א בסיון התשנ"ח | 5905 | 15 ביוני 1998

עמוד

צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב' לחוק), התשנ"ח–1998 892

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים) (תיקון), התשנ"ח–1998 892

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשנ"ח–1998 894

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) (תיקון), התשנ"ח–1998 894

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) (תיקון), התשנ"ח–1998 895

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון), התשנ"ח–1998 896

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשנ"ח–1998 897

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח–1998 897

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), התשנ"ח–1998 899

תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (תיקון), התשנ"ח–1998 .. 899

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו–1996 (תיקון מס' 3), התשנ"ח–1998 ... 900

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשנ"ח–1998 900

צו הרוקחים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשנ"ח–1998 901

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשנ"ח–1998 901

הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התשנ"ח–1998 902

הודעת כלי היריה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ח–1998 905

תיקון טעות דפוס

צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב' לחוק), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א–1961[1] (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה[2], אני מצווה לאמור:

תיקון תוספת ב' לחוק

1. בתוספת ב' לחוק, בסעיף 11(יא), במקום "שהוצאו בשנת 1996" יבוא "שהוצאו בשנים 1996, 1998 או 1999".

ב' בסיון התשנ"ח (27 במאי 1998)
(חמ 1107–3)

יעקב נאמן
שר האוצר

---

[1] ס"ח התשכ"א, עמ' 64; ק"ת התשנ"ו, עמ' 613; התשנ"ז, עמ' 411.
[2] ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 342(ה) ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ"ז–1997[2] (להלן – התקנות העיקריות), במקום "שתקנות 5(א) ו־(ה)(1)" יבוא "שתקנה 5(א) או (ה)(1)".

תיקון תקנה 7

2. בתקנה 7(2) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים "לעומת ממוצע המדדים" יבוא "לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שנקבע לתשלום דמי הביטוח בסעיף 353(א) לחוק".

תחילה ותחולה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך, ולגבי החזר דמי ביטוח לפי תקנה 2 לתקנות אלה – על החזר המשתלם ביום התחילה או לאחריו.

הוראת שעה

4. בתקופה שמיום ה' באייר התשנ"ח (1 במאי 1998) עד יום י"ד בשבט התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) יראו את התקנות כאילו –

(1) אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות בא:

"תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק

3א. (א) על אף האמור בתקנה 3, המוסד רשאי להתיר למעביד פלוני (להלן – מעביד משני) שמתקיים בו האמור בתקנה 2, לנכות משכרו של העובד דמי ביטוח בסכום השווה להפרש שבין דמי הביטוח המתואמים לבין הסכום הכולל של דמי הביטוח שנוכה בעד אותו חודש, משכרו של העובד המשתלם בידי כל אחד ממעבידיו האחרים.

---

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ז, עמ' 219.
[2] ק"ת התשנ"ז, עמ' 864 (1112).

(ב) הניכוי לפי הוראת תקנת משנה (א) ייעשה לגבי כל חודש בשנת מס, אם המציא העובד למעביד אישור שכר –

(1) לגבי שנת המס 1998 – תוך 30 יום מיום התחילה;

(2) לגבי עובד שהתחיל לעבוד אצל אותו מעביד לאחר יום התחילה – בתחילת החודש שבו התחיל לעבוד אצל אותו מעביד.

(ג) מעביד ימסור למוסד, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה את שם העובד, מספר תעודת הזהות וכתובתו של העובד שמשכרו נוכו דמי ביטוח לפי תקנה זו.

(ד) בתקנה זו, "אישור שכר" – אישור מכל אחד ממעבידיו של עובד, למעט המעביד המשני, שבו פירוט השכר ששולם לעובד בחודש שקדם בתכוף למועד להמצאתו שנקבע בתקנת משנה (ב), לפי הענין, וכן שיעור דמי הביטוח שנוכה מהשכר האמור.

בקשה להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר

23ב. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על דמי הביטוח המתואמים, יגיש למוסד בקשה להחזר דמי הביטוח, בטופס שקבע המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיו של העובד, הכולל פרטים על שכרו החודשי, התקופה שבערה שולם השכר וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו."

(2) במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות בא:

"דין וחשבון

4. (א) עובד שהכנסתו הכוללת בחודש פלוני בשנת מס עלתה על ההכנסה המרבית הקבועה בפרט 1 שבלוח י"א לחוק (להלן – שנת הדיווח), אשר ניתן לו אישור מפקיד גביה כאמור בתקנה 3, או שמעבידו ניכה משכרו דמי ביטוח בהתאם לתקנה 3א, יגיש למוסד עד 31 ביולי של שנת המס שלאחריה, דין וחשבון על הכנסותיו בשנת הדיווח ועל סכומי דמי הביטוח שנוכו מהכנסותיו כאמור.

(ב) מעביד ימסור לעובדו החייב להגיש דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), או המגיש בקשה לפי תקנה 23ב, בתום שנת הדיווח או בתום התקופה שלגביה מבקש העובד להגיש בקשה לפי תקנה 23ב, לפי הענין, אישור הכולל פרטים על שכרו החודשי בשנה או בתקופה האמורות, וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו."

(3) בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, אחרי "דין וחשבון לפי תקנה 4" בא "או בקשה להחזר דמי ביטוח לפי סעיף 23ב".

ח' באייר התשנ"ח (4 במאי 1998)

(חמ 2779–3)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 122(ב), 146(א) ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1], אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956[2] (להלן – התקנות העיקריות), בהגדרה "נפגע" במקום "לפרק ג'" יבוא "לפרק ה'".

תיקון תקנה 18א

2. בתקנה 18א לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (ב), במקום "הועדה" יבוא "הרשות";

(2) אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ג) הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה כאמור בתקנה זו או בתקנה 16א; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ד) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע."

תיקון תקנה 30

3. האמור בתקנה 30 לתקנות העיקריות יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) ועדה לערעורים רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית הועדה לערעורים לדרוש מהמוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה בערעור; דרישת הועדה תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ג) חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה, יועבר אף לנפגע."

תחילה ותחולה

4. תחילתן של תקנות אלה ב־1 בחודש שלאחר פרסומן והן יחולו על בקשה לקביעת דרגת נכות שתידון על ידי הרשות או הועדה לערעורים ביום התחילה או לאחריו.

ח' באייר התשנ"ח (4 במאי 1998)

(חמ 614–3)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

---

[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.
[2] ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשנ"ז, עמ' 580.

תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(1) ו־21 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970[1] (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

---

[1] ס"ח התש"ל, עמ' 126; התשנ"ה, עמ' 34.

1. בתקנה 1 לתקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות), התשנ"ו–1996[2], אחרי "דרגת נכות" יבוא "המזכה בתשלום קצבה". תיקון תקנה 1

ח' באייר התשנ"ח (4 במאי 1998)
(חמ 2675–3)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

[2] ק"ת התשנ"ו, עמ' 583.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל–1970[1], ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה[2], וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[3], אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח–1988[2] (להלן – התקנות העיקריות) – תיקון תקנה 1

(1) בהגדרה "בונה מקצועי לפיגומים", במקום "בונה מקצועי שעבד" יבוא "מי שעבד";

(2) אחרי ההגדרה "מתח נמוך מאוד" יבוא:

""עבודות תשתית ופיתוח" – עבודות עפר, חיצוב, קידוח ויציקת כלונסאות, דיפון, בניית קירות תומכים, סלילת כבישים, עבודות אספלט, הנחת קווי תקשורת, חשמל, ביוב, מים וניקוז, ביצוע עבודות תיעול, הנחת קווי דלק או גז ועבודות כיוצא באלה;"

2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ה) – תיקון תקנה 2

(1) אחרי "תקנה 3" יבוא "או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה".

(2) אחרי "מנהל עבודה אחר" יבוא "הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת".

3. א. בתקנה 3 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 3

(1) בתקנת משנה (א), במקום פסקאות 1 עד 4 יבוא:

"(1) בידו תעודה שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנין או לעבודות ביצוע כבישים, תשתית ופיתוח, לפי הענין, שאישר האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה;

(2) הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי אזרחי או טכנאי אזרחי, שצבר ניסיון של שתי שנים לפחות בבניה, לאחר שהשלים את לימודיו כאמור ועמד בהצלחה במבחן בטיחות בעבודות בניה בפני ועדה שמינה מפקח העבודה הראשי אשר נערך לפי תכנית שאישר."

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.
[2] ק"ת התשמ"ח, עמ' 388; התשנ"א, עמ' 1230.

(2) בתקנת משנה (ב), במקום "כאמור בתקנת משנה (א)(4)" יבוא "כאמור בתקנת משנה (א)(2)".

תיקון תקנה 17

4. בתקנה 17 לתקנות העיקריות, אחרי "פיגום" יבוא "וקפים שגובהו עולה על 6 מטרים".

תיקון תקנה 195

5. בתקנה 195 לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במילה "למעט" – תימחק.

תחילה

6. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

7. על אף האמור בתקנה 3 רשאי להתמנות למנהל עבודה מי שעד יום תחילתן של תקנות אלה –

(1) נתמנה בפועל למנהל עבודה;

(2) רשאי היה להתמנות למנהל עבודה לפי דרישות תקנה 3(א)(4) לפני תיקונה בתקנות אלה, ובלבד שנתמנה למנהל עבודה בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה.

ט' בסיון התשנ"ח (3 ביוני 1998)
(חמ 1745–3)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־33 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963[1] (להלן – החוק), לאחר שהתייעצתי עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעתי הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 12

1. בתקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד–1964[2], אחרי תקנת משנה (ח) יבוא:

"(ט) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים, אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש."

ט' בסיון התשנ"ח (3 ביוני 1998)
(חמ 327–3)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

---

[1] ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.
[2] ק"ת התשכ"ד, עמ' 632.

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[1], אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז–1987[2], אחרי "נמל הנפט אשקלון" יבוא "מרינה אשקלון".

כ"ח באייר התשנ"ח (24 במאי 1998)

(חמ 1111–3)

אליהו סויסה
שר הפנים

---

[1] ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשנ"ז, עמ' 168.
[2] ק"ת התשמ"ז, עמ' 1219; התשנ"ה, עמ' 346.

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20ד(א)(2) לחוק המים, התשי"ט–1959[1] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם שר הבריאות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה[2], וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[3], אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"מחליף יונים" – מיתקן או מיתקנים לריכוך ולהוצאת מינרלים ממים המסופקים למפעל, בשיטת חילוף יונים על גבי שרף המייצר תמלחת בתהליך ריענונו;

"מערכת ביוב" – מערכת המשמשת לאיסוף, טיפול וסילוק שפכים;

"מפעיל" – כל אחד מאלה:

(1) בעל רשיון עסק, כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968[4], של מפעל;

(2) אדם שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל;

"מפעל" – מקום שבו עושים מלאכה, מייצרים מוצרים או נותנים שירותים, באופן הגורם ליצירת תמלחת;

"מקור מים" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק, למעט בריכת אידוי כמשמעותה בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכת אידוי ואגירה), התשנ"ז–1997[5], המשמשת לריכוז תמלחת לפני סילוקה לים;

---

[1] ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"א, עמ' 180.
[2] ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.
[3] ס"ח התשל"ז, עמ' 322.
[4] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.
[5] ק"ת התשנ"ז, עמ' 1118.

"ריענון" – תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת דרך מחליף יונים לשם הדחת הקטיונים הדו־ערכיים שנספחו על־גבי השרף בקטיונים חד־ערכיים לצורך הכשרתו מחדש לפעולת ריכוך מים;

"שרף" – חומר המשמש לספיחת קטיונים;

"תמלחת" – שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים או שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון, בורסקאות או טקסטיל, הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת;

"תמלחת טקסטיל" – שפכים שמקורם בתמיסת הצביעה המרוכזת יחד עם השטיפות הראשונה והשניה של תהליכי צביעת בדים המחייבים הוספת מלחים נתרניים או מלחים כלורידיים;

"תמלחת מזון ובורסקאות" – שפכים שמקורם בתהליכי הכשרת בשר, ייצור חמוצים, שימורים וטחינה, ועיבוד דגים או עורות.

"תמלחת מחליף יונים" – שפכים שמקורם בתמיסה המשמשת לריענון מחליף היונים יחד עם שטיפות בכמות של ארבעה נפחי שרף לפחות, המיועדות להדחת שאריות המלח לאחר הריענון.

חובת הפרדת זרמים

2. מפעיל יפריד בין זרמי השפכים במפעלו כדי לבודד את התמלחת משאר שפכי המפעל.

איסור הזרמת תמלחות

3. (א) לא יזרים מפעיל תמלחת ממפעלו לסביבה או למקור מים, לרבות למערכת ביוב של רשות מקומית, אלא כאמור בתקנת משנה (ב).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מפעיל להזרים תמלחת ממפעלו –

(1) ישירות לים, או למערכת ביוב של רשות מקומית המסלקת שפכים לים, הכל לפי היתר מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח–1988[6] (להלן – חוק מניעת זיהום ים), ובאופן שאינו מזהם מקורות מים;

(2) בדרך של החדרה לתת הקרקע באמצעות קידוחים, על פי רשיון לפי סעיף 44ב לחוק, ובתנאי שלא נשקפת סכנה לזיהום מקורות מים;

(3) למערכת ביוב, אם מקורה בשטיפות מחליף יונים, ובלבד שכמות המלח בשטיפות כאמור אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו.

עונשין

4. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – כאמור בסעיף 20כא לחוק.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה לגבי –

(1) תמלחת שמקורה מחליפי יונים – שנים עשר חודשים מיום פרסומן;

---

[6] ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

(2) תמלחת מזון ובורסקאות – שמונה עשר חודשים מיום פרסומן;

(3) תמלחת שמקורה בתי חולים – שנתיים מיום פרסומן;

(4) תמלחת טקסטיל – ארבעים ושניים חודשים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

6. הוראות תקנות אלה לא יחולו על מפעל שהגיש בקשה להיתר להזרים תמלחת לים לפי חוק מניעת זיהום ים וטרם נמסרה לו החלטה בענין, או הגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה כאמור וטרם נענה ובלבד שהבקשה לדיון חוזר הוגשה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מסירת ההחלטה על הבקשה להיתר.

ט' בסיון התשנ"ח (3 ביוני 1998)

(חמ 2699–3)

רפאל איתן
השר לאיכות הסביבה

תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו–1955[1] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הוראת שעה

1. על אף האמור בתקנה 7 לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו–1976[2], לא יינתן רשיון ציד בתקופה שעד יום י"ט באלול התשנ"ט (31 באוגוסט 1999) אלא למי שהיה בידו רשיון ציד תקף ביום י"ט באייר התשנ"ח (15 במאי 1998) או בתקופה כלשהי בשנה שקדמה למועד האמור; בתקנה זו, "רשיון ציד" – למעט היתר לפי סעיף 3 לחוק.

ט' בסיון התשנ"ח (3 ביוני 1998)

(חמ 524–3)

רפאל איתן
השר לאיכות הסביבה

---

[1] ס"ח התשט"ו, עמ' 10.
[2] ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשנ"ו, עמ' 423.

תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10(3), 12, 13 ו־17 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג–1993[1], לאחר התייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה[2], וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[3], אני מתקין תקנות אלה:

החלפת תקנה 17

1. במקום תקנה 17 לתקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד–1994[4], יבוא:

---

[1] ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.
[2] ס"ח התשנ"ב, עמ' 214.
[3] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
[4] ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.

"עונשין

17. (א) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977:

(1) מפר הוראות תקנה 2(א), 6 או 15;

(2) מייצר, משווק, מייבא או מחזיק בתכשיר, שהתווית שהוצמדה אליו איננה בהתאם להוראות תקנות 5 ו־8;

(3) מפרסם או מציג למכירה תכשיר שאיננו רשום או מפרסם או מציג למכירה תכשיר באופן שאינו תואם את האמור בתווית התכשיר, בניגוד להוראות תקנה 7.

(ב) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה."

ט' בסיון התשנ"ח (3 ביוני 1998)

(חמ 2456–3)

רפאל איתן
השר לאיכות הסביבה

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו–1996 (תיקון מס' 3), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(ב) לפקודת בריאות העם, 1940[1], אני מתקין תקנות אלה:

החלפת תקנה 16

1. במקום תקנה 16 לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשנ"ו–1996[2], יבוא:

"תחילה

16. תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בכסלו התשנ"ט (30 בנובמבר 1998)."

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתמוז התשנ"ח (1 ביולי 1998).

ז' בסיון התשנ"ח (1 ביוני 1998)

(חמ 54–3)

יהושע מצא
שר הבריאות

---

[1] ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"ב, עמ' 10; התשנ"ג, עמ' 143.

[2] ק"ת התשנ"ו, עמ' 1015; התשנ"ז, עמ' 505; התשנ"ח, עמ' 316 ועמ' 606.

צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם) (תיקון), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־61 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981[1], ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

---

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

תיקון לתוספת הרביעית

1. בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם וההחזקתם), התשל"ג–1973[2], בתוספת הרביעית – חומרים פסיכוטרופיים, המילים:

"FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one" – יימחקו.

תחילה

2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

כ"ב באייר התשנ"ח (18 במאי 1998)
(חמ 1194–3)

יהושע מצא
שר הבריאות

[2] ק"ת התשל"ג, עמ' 277; התשנ"ד, עמ' 53.

צו הרוקחים (שינוי התוספות הראשונה והשניה לפקודה), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981[1] (להלן – הפקודה), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי התוספת הראשונה

1. בתוספת הראשונה לפקודה, בפרט (346), ברשימת החומרים הפסיכוטרופיים, המילים:

"FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one" – יימחקו.

שינוי התוספת השניה

2. בתוספת השניה לפקודה, בחלק שכותרתו "ספרנדה", בפרט (174), ברשימת החומרים הפסיכוטרופיים, המילים:

"FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one" – יימחקו.

תחילה

3. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

כ"ב באייר התשנ"ח (18 במאי 1998)
(חמ 1178–3)

יהושע מצא
שר הבריאות

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ק"ת התשנ"ד, עמ' 55.

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973[1] (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אני מודיע לאמור:

שינוי התוספת הראשונה

1. בתוספת הראשונה לפקודה –

(1) בחלק א', בסימן ב' –

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשנ"ד, עמ' 55.

(א) במקום פרט 2 יבוא:

"2. 2,5 – דימתוקסי – 4,α – דימתילפנאתילאמין
2, 5 - dimethoxy -α,4 - dimethylphenethylamine

2א. 4 – ברומו – 2,5 – דימתוקסי – α – מתילפנאתילאמין
4 - bromo - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenethylamine

2ב. 4 – ברומו – 2,5 – דימתוקסיפנאתילאמין
" 4-bromo - 2,5 - dimethoxyphenethylamine

(ב) במקום פרטים 13ב עד 13ו יבוא:

"13ב. אמ.די.אמ.איי. MDMA
N, α - dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

13ג. אמ.די.איי. MDA
α - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

13ד. N – אתיל אמ.די.איי N - ethyl MDA
N - ethyl - α - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

13ה. N – הידרוקסי אמ.די.איי. N - hydroxy MDA
N - [α - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

13ו. אמ.אמ.די.איי. MMDA
2 - methoxy - α - methyl - 4,5 - (methylenedioxy) phenethylamine

13ז. אמ.בי.די.בי. MBDB
"N - methyl - α - cthyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

(2) בחלק ב', בסימן ג', פרט 3א יסומן 3ב ולפניו יבוא:

"3א. פלוניטראזפאם FLUNITRAZEPAM
"5-(ofluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

תחילה 2. תחילתה של הודעה זו שלושים ימים מיום פרסומה.

כ"ב באייר התשנ"ח (18 במאי 1998)
(חמ 661-3)

יהושע מצא
שר הבריאות

הודעת הסיוע המשפטי (מס' 2), התשנ"ח–1998

בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א(ד) לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג–1973[1] (להלן – התקנות), אני מודיעה לאמור:

שינוי סכומים 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1998 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 1998, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיפים ו(ב) ו־2(א) בתוספת השניה לתקנות, החל ביום ז' בתמוז התשנ"ח (1 ביולי 1998) כמפורט להלן:

[1] ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשנ"ה, עמ' 1754; התשנ"ח, עמ' 122.

"תוספת ראשונה

(תקנה 6(3))

(א) שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984[2].

(ב) שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.

(ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 280 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

(ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 420 שקלים חדשים למבקש אחד."

תוספת שניה

(תקנה 11)

"(ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3), יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

(1) (א) **בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון (התרת נישואין, בקשות בפני רשם בית המשפט העליון):**

	לימוד עניינו של מבקש	דיון מוקדם/ קדם משפט	ישיבה ראשונה להוכחות	ישיבה נוספת	סיכומים בכתב	ישיבה לשמיעת פסק דין, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת
תביעה	692	288	345	288	288	116
הגנה	692	288	345	288	288	116
המרצות	288	173	173	173	173	116
הודעת צד ג'	288	173	173	173	173	116

(ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

(2) (א) **בית משפט לעניני משפחה:**

	לימוד עניינו של מבקש	דיון מוקדם/ קדם משפט	ישיבה ראשונה להוכחות	ישיבה נוספת	סיכומים בכתב	ישיבה לשמיעת פסק דין, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת
תביעה בתיק עיקרי	692	288	345	288	288	116
הגנה	692	288	345	288	288	116
המרצות	288	173	173	173	173	116
הודעת צד ג'	288	173	173	173	173	116

[2] ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.

(ב) דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום במספר תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר.

(ג) בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה.

(ד) כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד ענינו של מבקש בהמרצה.

(3) בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:

לימוד ענינו של מבקש	ישיבה	סיכומים בכתב	ישיבה לשמיעת פסק דין או החלטה, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת
576	229	229	91

(4) הוצאה לפועל:

בקשה לביצוע פסק דין, טענת "פרעתי", איחוד תיקים	בקשה להוצאה לפועל, למעט בקשה מסוג דחיית דיון, הזמנת עדים	הופעה בפני ראש ההוצאה לפועל או בפני מי מטעמו
288	229	229

(5) בית המשפט העליון:

	הגשת בג"צ	לימוד ענינו של מבקש	ישיבה
בג"ץ	2,300		806
ערעור		920	806
בקשת רשות ערעור		806	692

(6) פעולות נוספות בכל הערכאות:

הודעה/תגובה/ בקשה (ללא תצהיר תומך)	ביקור במקום על פי צו בית משפט/בית דין או על פי הוראת ראש הלשכה	מסירה אישית בתוך העיר	מסירה אישית מחוץ לעיר	עריכת הסכם	תיקון הסכם לאחר חתימה
91	173	72	95	345	"60

"(א) מי שנתמנה לפי תקנה 4(א)(3) ליתן שירות, למעט שירות המפורט בסעיף 1(ב), יקבל שכר טרחה כמפורט להלן:

	טור א' השירות	טור ב' בשקלים חדשים
(1)	התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים	116
(2)	התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים	229
(3)	חוות דעת בכתב (כולל התייעצות)	345
(4)	מכתב התראה	41
(5)	עריכת תצהיר	116
(6)	הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת	116"

ב' בסיון התשנ"ח (27 במאי 1998)
(חמ 237-3)

נילי ארד
המנהלת הכללית של משרד המשפטים

הודעת כלי היריה (אגרות רשיון) (מס' 2), התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א(ד) לתקנות כלי היריה (אגרות רשיון), התשכ"ב-1962[1] (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

הגדלת סכומי אגרות

1. עקב עליית מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר 1998 לעומת המדד לחודש יולי 1997 נוסח תקנה 1 לתקנות החל ביום ה' באייר התשנ"ח (1 במאי 1998) הוא כלהלן:

"אגרת רשיון

1. (א) בעד מתן רשיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם המבקש, לפני נתינתו, אגרה בשיעור המפורט לצדו של סוג הרשיון:

	סוג הרשיון	בשקלים חדשים
(1)	לעשיית כלי יריה (סעיף 2(א) לחוק), לכל שנה או חלק ממנה	1,975
(2)	ליבוא או ליצוא של כלי יריה (סעיף 2(ג) לחוק):	
	(א) לבעל רשיון לעשיית כלי יריה, לפי סעיף 2(א) לחוק	40
	(ב) לבעל רשיון לעשיית עסק בכלי יריה, לפי סעיף 3(א) לחוק – שני אחוזים מערך כלי היריה.	
	(ג) במקרים אחרים – לכל כלי	40
(3)	לעשיית עסק בכלי יריה (סעיף 3 לחוק), לכל שנה או חלק ממנה	1,975
(4)	(א) לנשיאת כלי יריה (סעיף 4 לחוק) או להחזקת כלי יריה (סעיפים 5, 10 או 10ב לחוק), לכל כלי, לכל שנה או חלק ממנה	40
	(ב) להחזקת כלי יריה (סעיף 10ג לחוק), לכל כלי, לכל שנה או חלק ממנה	125

[1] ק"ת התשכ"ב, עמ' 2556; התשנ"ח, עמ' 212.

סוג הרשיון	בשקלים חדשים
(5) להקמת מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק)	395
(6) (א) לניהול מטווח קליעה (סעיף 7 לחוק), לכל שנה או חלק ממנה	395
(ב) למפקח על מטווח (סעיף 17ג לחוק), לכל שנה או חלק ממנה	40
(7) בעד עותק רשיון – מחצית האגרה לאותה שנה	

(ב) בעד רשיון לפי סעיפים 2(א), 3, 4, 5 ו־17ג לחוק שניתן לראשונה אחרי 30 ביוני או בעד רשיון לפי סעיפים 7, 10 ו־10ג לחוק שניתן לראשונה אחרי 30 בספטמבר, תשולם מחצית האגרה הקבועה לגביו בתקנת משנה (א), בעד יתרת השנה הראשונה.

ג' בסיון התשנ"ח (28 במאי 1998)
(חמ 497–3)

יעקב אפרתי
המנהל הכללי של משרד הפנים

תיקון טעות דפוס

בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ח–1998, שפורסם בקובץ התקנות 5877, התשנ"ח, עמ' 343, במקום הגדרת "מדד העדכון" צריך להיות:

""מדד העדכון" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון כמשמעותו בסעיף 2(ב);

"מסוף מטענים" – מסוף המטענים בנמל התעופה בן גוריון, המנוהל בידי נותן השירות, לרבות חצריו, בית המכס שבו, וכל מסוף מטענים אחר או מחסן שבניהולו של נותן השירות שאושר כמחסן טרנזיט על פי תקנה 2(ב) לתקנות המכס (טיס)[3]".

(חמ 2722–3)

המחיר 4.96 שקלים חדשים ISSN 0334–2883 סודר בסדר־צילום והודפס בדפיס הממשלתי, ירושלים



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

נאחזי בעיין
משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום
משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

Geoda User

21 May 2014 06:34:26 +03:00